

 CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO	Campus : UNASP EC Modalidade : Presencial Curso : Direito
---	---

PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA	CÓD. DISCIPLINA	PROFESSOR
Teoria Geral do Direito	G00063.1	Michael Lima de Jesus

ANO/SEMESTRE/MÓDULO	CRÉDITOS	CARGA HORÁRIA EM SALA DE AULA (H)	CARGA HORÁRIA EM ESPAÇOS DIVERSIFICADOS (H)	CARGA HORÁRIA EAD (H)	CARGA HORÁRIA TOTAL (H)
2026/1	3	45	15		60

EMENTA

A universalidade do fenômeno jurídico. Direito enquanto ciência. Zetética e Dogmática Jurídica. Teoria da Norma Jurídica. Regras e Princípios Jurídicos. Teoria do Ordenamento Jurídico. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: abrangência; definição; lei no tempo e no espaço; conhecimento da lei; aplicação. Direito Intertemporal. Fontes do Direito. Os Sistemas de Direito: Civil law e Common Law e o direito brasileiro. Introdução à Relação Jurídica. Direito Objetivo e Subjetivo. Introdução à interpretação jurídica: gramatical; histórica; teleológica; sistêmica. Ramos do Direito Positivo. Dogmática Jurídica e sua função social. Visões críticas da dogmática jurídica.

PERFIL DO EGRESSO

- 1 - Sólida formação geral, humanística e axiológica;
- 2 - Capacidade de análise, argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais
- 3 - Domínio de conceitos e da terminologia jurídica
- 5 - Postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica indispensável ao exercício da ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania;

COMPETÊNCIA E HABILIDADES (C HAB)

- 3 - Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão;
- 4 - Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e racionalidades fundamentais ao exercício do Direito;
- 5 - Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito do Direito;
- 6 - Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos;
- 7 - Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito;
- 9 - Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas;
- 10 - Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural;
- 13 - Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar;

OBJETIVOS

- 1 - Compreender o Direito como fenômeno social, cultural e normativo, reconhecendo sua universalidade, historicidade e função na organização da vida social, a partir de uma formação geral, humanística e axiológica.

2 - Dominar os conceitos fundamentais da Teoria Geral do Direito, compreendendo o Direito enquanto ciência, sistema normativo e ordenamento jurídico, com uso adequado da terminologia jurídica e dos instrumentos da metodologia jurídica.

3 - Desenvolver capacidade de análise, interpretação, argumentação e reflexão crítica sobre o Direito positivo e a dogmática jurídica, utilizando os métodos interpretativos, as fontes do Direito e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com postura dialógica, crítica e comprometida com a aprendizagem autônoma.

COMPETENCIA HABILIDADE	OBJETIVO	PERÍODO	CONTEÚDO	REFERÊNCI AS BIBLIOGRAF ICAS	METODOLO GIA	CARGA HORÁRIA (H)		
						Aula (Presencial) (H)	Aula (EAD) (H)	Espaços diversifi cados (H)
3,4,5,6,7,9,10,13	1,2,3	03/02/26	Apresentação do curso e introdução à disciplina	B1,B2,B3,C1, C2,C3,C4,C5	Aula expositiva dialogada,Di scussão e Debate	02:15	00:00	
6,10	1	10/02/26	O fenômeno jurídico e sua universalidade Atividade em Espaços Diversificados: Texto introdutório de leitura guiada + ficha de conceitos (fenômeno jurídico, normatividade, juridicidade)	B1,C1	Aula expositiva dialogada,Di scussão e Debate	02:15	00:00	02:00
3,4,9	2	24/02/26	Direito enquanto ciência Atividade em Espaços Diversificados: Texto doutrinário	B1,C1	Aula expositiva dialogada,Di scussão e Debate	02:15	00:00	01:00
3,4,5,7,9,13	2,3	03/03/26	Zetética e Dogmática Jurídica Atividade em Espaços Diversificados: Análise comparativa de dois trechos doutrinários (zetético x dogmático)	B1,C3	Aula expositiva dialogada,Di scussão e Debate	02:15	00:00	01:00
3,4,9	2	10/03/26	Teoria da Norma Jurídica	B2,C5	Aula expositiva dialogada,Di scussão e Debate	02:15	00:00	
3,4,5,7,9,13	2,3	17/03/26	Regras e Princípios Jurídicos Atividade em Espaços Diversificados: Estudo de caso simples envolvendo colisão entre princípios	B2,C3	Aula expositiva dialogada,Di scussão e Debate	02:15	00:00	01:00
3,4,9	2	24/03/26	Teoria do Ordenamento Jurídico Atividade em Espaços Diversificados: Mapa esquemático do ordenamento jurídico brasileiro	B1,C1	Aula expositiva dialogada,Di scussão e Debate	02:15	00:00	01:00
3,4,5,7,9,13	2,3	31/03/26	LINDB: fundamentos e função Atividade em Espaços Diversificados: Leitura dirigida da LINDB + questionário objetivo-conceitual	B1,C2	Aula expositiva dialogada,Di scussão e Debate	02:15	00:00	02:00
3,4,5,6,7,9,10,13	1,2,3	07/04/26	Avaliação	B1,B2,B3,C1, C2,C3,C4,C5	Atividades de aprendizage m	02:15	00:00	
5,7,13	3	14/04/26	Lei no tempo, no espaço e Direito Intertemporal Atividade em Espaços Diversificados: Análise de decisão judicial comentada sobre direito intertemporal	B2,C4	Aula expositiva dialogada,Di scussão e Debate	02:15	00:00	01:00
3,4,5,7,9,13	2,3	26/04/26	Fontes do Direito Atividade em Espaços Diversificados: Exercício prático: identificação das fontes utilizadas em um julgado	B3,C1	Aula expositiva dialogada,Di scussão e Debate	02:15	00:00	01:00

3,4,6,9,10	1,2	28/04/26	Sistemas de Direito: Civil Law e Common Law Atividade em Espaços Diversificados: Texto comparativo	B3,C3	Aula expositiva dialogada, Discussão e Debate	02:15	00:00	01:00
3,4,9	2	05/05/26	Relação Jurídica, Direito Objetivo e Subjetivo Atividade em Espaços Diversificados: Análise de situação concreta com identificação dos elementos da relação jurídica	B2,C5	Aula expositiva dialogada, Discussão e Debate	02:15	00:00	01:00
5,7,13	3	12/05/26	Interpretação Jurídica Atividade em Espaços Diversificados: Exercício interpretativo comparando dois métodos aplicados ao mesmo artigo de lei	B1,C3	Aula expositiva dialogada, Discussão e Debate	02:15	00:00	01:00
3,4,9	2	24/05/26	Ramos do Direito Positivo Atividade em Espaços Diversificados: Classificação de casos práticos por ramo do direito	B3,C5	Aula expositiva dialogada, Discussão e Debate	02:15	00:00	01:00
3,4,5,6,7,9,10,13	1,2,3	26/05/26	Semana Jurídica	B1,B2,B3,C1,C2,C3,C4,C5	Simpósio	02:15	00:00	
5,6,7,10,13	1,3	02/06/26	Dogmática Jurídica e suas críticas Atividade em Espaços Diversificados: Texto crítico	B3,C1	Aula expositiva dialogada, Discussão e Debate	02:15	00:00	01:00
3,4,5,6,7,9,10,13	1,2,3	09/06/26	Avaliação	B1,B2,B3,C1,C2,C3,C4,C5	Discussão e Debate	02:15	00:00	
3,4,5,6,7,9,10,13	1,2,3	16/06/26	Correção e discussão	B1,B2,B3,C1,C2,C3,C4,C5	Discussão e Debate	02:15	00:00	
3,4,5,6,7,9,10,13	1,2,3	23/06/26	Atendimento aos alunos	B1,B2,B3,C1,C2,C3,C4,C5	Discussão e Debate	02:15	00:00	
				TOTAL		45:00	00:00	15:00
				TOTAL GERAL		060:00		

INSTRUMENTOS, CRITÉRIOS E CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES		
Data	Instrument de Avaliação	Critério / Peso
07/04/2026	Prova - Prova	30%
26/04/2026	PI - Prova Interdisciplinar	10%
31/05/2026	Atividade - Atividade	20%
09/06/2026	Prova - Prova	30%
26/06/2026	PINT - Projeto Integrador	10%
Média final = Prova * 0.3 + PI * 0.1 + Atividade * 0.2 + Prova * 0.3 + PINT * 0.1 A Média Final terá valor mínimo de 0,0 pontos e máximo de 10,0 pontos, sendo aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 6,0 e frequência mínima de 75%.		

DESCRIÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE

As estratégias de interdisciplinaridade no curso se revelam nas práticas de estágios, nos projetos experimentais, projetos de extensão, na formação profissionalizante em laboratórios, no exercício da pesquisa que visa à superação da dicotomia teoria/prática e, particularmente a partir da matriz curricular e por meio do exame interdisciplinar, além da conclusão por meio do desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso.

Para tal será desenvolvido e aprimorado conhecimentos técnicos centrados em valores bíblico-cristãos para a colaboração efetiva na área de atuação - concepção e execução de projetos visando o bem-estar social, ambiental e espiritual de comunidades civis e eclesiais.

INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL

Esta disciplina será desenvolvida em alinhamento com a filosofia, os princípios e os objetivos pedagógicos da instituição confessional, contribuindo para o fortalecimento dos valores e competências previstos no Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual (PMDE) do UNASP.

Ao longo do semestre, os estudantes serão conduzidos em um processo formativo voltado à compreensão de seu propósito na missão institucional. Na fase inicial da disciplina, serão incentivados a reconhecer e refletir sobre suas habilidades e dons naturais, compreendendo sua relevância para o serviço ao próximo. Em seguida, as atividades serão direcionadas ao aprimoramento dessas habilidades, promovendo o desenvolvimento pessoal e a preparação para um serviço mais consciente e eficaz.

Na etapa final do semestre, os alunos serão estimulados a aplicar seus dons em ações e causas que estejam alinhadas com seus valores, reforçando o altruísmo, a responsabilidade social e a vivência prática dos princípios cristãos. O compromisso com o serviço altruísta será enfatizado como elemento essencial para a internalização da missão institucional e para a promoção de uma transformação positiva na comunidade em que os estudantes estão inseridos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

B1. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Editora Atlas. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559773763/pages/recent>

B2. SOARES, Ricardo Maurício Freire. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Saraiva Jur. Disponível em:

https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=692329

B3. MASCARO, Alysson Leandro Barbate. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro: Atlas. Disponível em:

https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=691510

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

C1. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. A Ciência do Direito. São Paulo: Atlas. Disponível em:

https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=690309

C2. JUSTEN FILHO, Marçal. Introdução ao estudo do Direito. 2. ed. Rio de Janeiro, Forense. Disponível em:

https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=691508

C3. ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria do Método Jurídico. São Paulo: Saraiva. Disponível em:

https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=692319

C4. ASCENSÃO, José de Oliveira. Teoria Geral do Direito Civil. v. 1-3. São Paulo: Editora Saraiva. Disponível em: v. 1:

https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=690812. v. 2:

https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=690811. v. 3:

https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=690885.

C5. VENOSA, Silvio de Salvo. Introdução ao Estudo do Direito: Primeiras Linhas. São Paulo: Editora Atlas. Disponível em:

https://biblioteca.sophia.com.br/9198/index.asp?codigo_sophia=691509

OBSERVAÇÕES

A gravação das aulas e/ou atividades acadêmicas por áudio e/ou vídeo, pelo discente, não é permitida, salvo em casos de prévia autorização docente.